

[별표]

보완 요구가 필요한 위반행위 신고 예시(제3조제3항 관련)

1. 위반행위를 입증하거나 확인할 수 있는 사진, 서류 등이 빠진 신고
2. 객관적인 증거가 부족하거나, 위반가능성이 있다는 추측성 신고 등
가. 붕어찜 전문음식점에서 붕어 등 수산물의 원산지를 미표시
→ 붕어는 음식점 원산지 표시대상이 아님. 의무 표시대상 20개 품목
(2023년 7월 기준)을 조리하여 판매·제공하면서 원산지를 미표시하고
있는지와 이를 입증할 수 있는 사진 자료 등 보완 요구
나. 음식점에서 해물탕, 해물파전 등의 원료로 사용된 수산물의 원산
지를 미표시
→ 해물탕, 해물파전 등의 원료로 사용된 수산물 중 음식점 원산지
표시대상이 있는지를 확인하고, 이에 대한 증거자료 보완 요구
다. 민물고기 어탕 전문점에서 수입산 메기, 잉어, 붕어의 원산지를 국산
으로 거짓 표시하고 있으며, 이는 내부직원으로부터 확인한 사항임.
다만, 내부직원의 보호 등을 위해 구체적인 정보를 알려줄 수 없음
→ 위반 정보를 제공한 내부직원으로부터 해당 위반내용을 증명할 수
있는 객관적인 증거자료를 보완 요구
라. 음식점에서 음식 재료로 사용하는 오징어의 원산지가 중국산으로
표시되어 있음. 해당 음식점을 불시방문하여 오징어 원산지가 원양산
또는 다른 수입산이 아닌지를 철저히 조사하고 객관적 증명자료를
포함한 조사 결과를 회신해 주기 바람
→ 객관적 증거자료가 부족하거나 막연한 추측성 신고(‘아니면 말고’

식의 신고를 포함한다)에 대한 현장조사는 곤란함. 신고의 경위와 취지, 증거자료 등 신고내용의 특징에 필요한 사항을 보완 요구
마. 수산물 판매업체에서 원산지가 국내산으로 표시된 고등어를 구입하였는데, 조리하여 먹어보니 자신이 먹어왔던 국내산 고등어와 맛이 다르거나 맛이 없어 수입산으로 의심됨

→ 수산물은 생산 시기와 그 크기, 신선도 등에 따라 맛에 차이가 있을 수 있음을 민원인에게 알리고, 신고인의 단순 경험 또는 감각에 의한 추측성 신고로는 현장조사가 곤란하기에 원산지 표시 위반 내용에 대한 객관적인 증거자료 보완 요구

바. 수산물 판매업체의 판매대(진열대)와 원산지 표시 상태 사진, 또는 횃집 수족관의 살아있는 수산물 보관·진열 모습과 그 원산지 표시 사진을 자료로 제시하면서, 해당 업체의 수산물 원산지 표시 내용에 위반사항이 있는지 조사·점검할 것을 요구

→ 구체적으로 원산지 표시 위반이 의심되는 품목과 그 사유를 객관적인 증거자료와 함께 신고하도록 보완 요구

사. 통신판매 중인 전복 미역국 제품의 원산지가 전복은 “완도산”으로, 미역은 “기장산”으로 표시되어 있음. 해당 제품에 사용된 원료 중 전복은 “완도산”, 미역은 “기장산”인 것을 100% 사용했는지 및 다른 지역에서 생산된 전복이나 미역을 섞어 사용했을 가능성을 확인해 주기 바람

→ 완도산 전복과 기장산 미역을 사용하지 않는다는 객관적인 증명자료 보완 요청